

1531309-28.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Valéria Longobardi

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 23ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/07/2022

... verificou-se que era produto de roubo e os acusados foram conduzidos à delegacia, onde compareceu a vítima que reconheceu todos como sendo os agentes que teriam praticado o roubo e a extorsão contra ela dias antes.

Os réus foram presos em flagrante delito, tendo sido suas prisões em flagrante convertidas em prisões preventivas (fls. 96/98).

A denúncia foi oferecida às fls. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

23ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1531309-28.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1531309-28.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WEVERTON MARTINS e outros

Juíza de Direito: Dra. Valéria Longobardi

Vistos.

WEVERTON MARTINS, DENIS BORGES DOS SANTOS, PEDRO HENRIQUE MARTINS e DIEGO RAFAEL DA SILVA LOPES, qualificados nos autos, foram denunciados e processados como incurso nas penas dos artigos 288, parágrafo único; artigo 155, §4º, inciso IV; artigo 157, §2º, incisos II e §2º-A, inciso I, e artigo 158, §1º, todos do Código Penal, na forma do artigo 69, do Código Penal, porque teriam, em data indeterminada, porém anteriormente ao dia 23 de dezembro de 2021, nesta cidade e Comarca de São Paulo, se associado entre si e com ao menos outros 03 (três) indivíduos não identificados, de forma armada, para o fim específico de cometer crimes.

Consta, também, dos inclusos autos que, no dia 23 de dezembro de 2021, por volta das 20h30, na Avenida Deputado Cantídio Sampaio, altura do numeral 2819, parque Belém, nesta cidade e Comarca de São Paulo, WEVERTON MARTINS, DENIS BORGES DOS SANTOS, PEDRO HENRIQUE MARTINS e DIEGO RAFAEL DA SILVA LOPES, previamente unidos em desígnios, em concurso de agentes entre si, e com mais três indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra a vítima Rodrigo Monteiro Oliveira, teriam subtraído, para proveito de todos, 1 (um) celular, marca Motorola, modelo G7 Play; 1 (uma) carteira contendo documentos

pessoais e as chaves do veículo Toyota/Corolla XEI, placas ERZ-7834.

Consta ainda dos autos que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, WEVERTON MARTINS, DENIS BORGES DOS SANTOS, PEDRO HENRIQUE MARTINS e DIEGO RAFAEL DA SILVA LOPES, previamente unidos em desígnios, em concurso de agentes entre si, e com mais três indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, teriam constrangido a vítima Rodrigo Monteiro Oliveira a lhes entregar 01 (um) cartão de crédito e 01 (um) cartão de débito, ambos do Banco do Brasil, com as respectivas senhas e que teriam obtido indevida vantagem econômica consistente em operação bancária, perfazendo prejuízo a vítima de R\$600,00 (seiscentos reais).

Consta, por fim, dos inclusos autos de inquérito policial que, em data incerta, mas no período de 23 a 26 de dezembro, WEVERTON MARTINS, DENIS BORGES DOS SANTOS, PEDRO HENRIQUE MARTINS e DIEGO RAFAEL DA SILVA LOPES, previamente unidos em desígnios, em concurso de agentes entre si, e com mais três indivíduos não identificados, teriam subtraído o veículo Toyota/Corolla, placas ERZ-7834, pertencente à vítima Rogildo Antunes de Oliveira.

Segundo o apurado na denúncia, em data incerta, os acusados e os comparsas não identificados teriam se associado, tendo como finalidade a prática de crimes e, para tanto, teriam armado-se com arma de fogo. Dessa forma, utilizando-se de um perfil na rede social "Tinder" identificando-se como "Letícia", teriam marcado um encontro com a vítima.

Assim, nas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, os acusados e seus comparsas teriam aguardado a chegada do ofendido. Quando ele estacionou o veículo Toyota/Corolla, placas ERZ-7834, em frente ao endereço indicado para o encontro, os acusados teriam decidido pela abordagem.

Na sequência, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, teriam anunciado o roubo e subtraído o celular, a chave do carro, documentos pessoais e cartões bancários de Rodrigo.

Nesse momento, ainda, teriam constrangido a vítima a desbloquear o celular e a entregar os cartões com as senhas bancárias para que efetuassem o saque de valores de sua conta corrente, tendo sido realizadas transações bancárias indevidas, causando prejuízo a vítima na ordem de R\$600,00 (seiscentos reais).

Na sequência os agentes teriam se evadido e a vítima, com medo, saiu e, por estar sem a chave, deixou o veículo no local, registrando a ocorrência na delegacia eletrônica - BO 2488187/2021.

Posteriormente, com a posse da chave do veículo Toyota/Corolla, placas ERZ-7834, deixado pela vítima no mesmo local, os acusados teriam ali voltado e subtraído o automóvel.

Ocorre que, dias depois, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o referido veículo que trafegava pela via com farol alto e na contramão da direção, e deram voz de parada aos ocupantes.

Durante a abordagem os policiais verificaram que DENIS era o motorista e os demais acusados estavam no carro. Em busca pessoal, na posse de WEVERTON foi encontrada a quantia de R\$600,00 (seiscentos reais).

Após pesquisas aos dados do veículo, verificou-se que era produto de roubo e os acusados foram conduzidos à delegacia, onde compareceu a vítima que reconheceu todos como sendo os agentes que teriam praticado o roubo e a extorsão contra ela dias antes.

Os réus foram presos em flagrante delito, tendo sido suas prisões em flagrante convertidas em prisões preventivas (fls. 96/98).

A denúncia foi oferecida às fls. 191/195, tendo sido recebida às fls. 230, mantendo-se todas as prisões preventivas.

Os réus foram citados (PEDRO HENRIQUE - fls. 274; DENIS - fls. 276; WEVERTON - fls. 278; e DIEGO RAFAEL - fls. 280). O réu DENIS apresentou resposta à acusação às fls. 197/202, por meio de advogado constituído (procuração às fls. 203). Os réus PEDRO HENRIQUE e WEVERTON apresentaram resposta à acusação, às fls. 284/307, também por meio de advogado constituído (procurações às fls. 259 e 260). Já o réu DIEGO apresentou resposta à acusação por meio da Defensoria Pública (fls. 312/314), ratificado o recebimento da denúncia em audiência.

Durante a instrução, tomaram-se as declarações das vítimas Rodrigo Monteiro Oliveira e Rogildo Antunes de Oliveira, e o depoimento da testemunha Michel Ribeiro Martins. Diante da ausência da testemunha Salmo Claudino dos Santos e da insistência das partes na sua oitiva, designou-se nova data de audiência para oitiva da testemunha faltante e das testemunhas arroladas pela Defesa. Na nova data designada, ante o não comparecimento da testemunha Salmo Claudino dos Santos, o Ministério Público desistiu de sua oitiva, ouvindo-se as testemunhas arroladas pela Defesa do réu DIEGO, Gabriel Henrique Florentino de Araújo e Gabriela Fernanda Pereira Gonçalves. Por fim, os réus foram interrogados. Ultrapassada a fase de diligências, manifestaram-se as partes em alegações finais escritas, requerendo o órgão do Ministério Público a fls.438/450 a condenação dos acusados, nos exatos termos da denúncia, vez que comprovada autoria e materialidade delitiva. Quanto à dosimetria da pena, requereu fixação das penas no mínimo legal, mas, diante da somatória a fixação de regime prisional fechado para início do desconto da reprimenda. Já, a Defesa (DENIS - fls. 453/460, WEVERTON e PEDRO - fls. 464/477 e, DENIS - fls. 484/507) pugnaram pela absolvição dos acusados por falta de elementos probantes necessários à condenação, notadamente em relação ao acusado PEDRO cujo reconhecimento judicial pela vítima foi negativo e, também pelo corréu DENIS que, em horário compatível com o do delito estava trabalhando, como demonstra documento acostado aos autos. De forma subsidiária, pugnaram pela fixação das penas no mínimo legal, desclassificação do crime de roubo para receptação, absorção do crime de furto pelo crime de roubo, reconhecimento da menoridade relativa dos acusados, afastamento da qualificadora do emprego de arma de fogo, diante da ausência de sua apreensão pela Polícia, fixação de regime diverso do fechado e, por fim, a possibilidade de recurso em liberdade.

É o relatório do essencial.
Fundamento e DECIDO.

Trata-se de ação penal pública incondicionada em que se busca apurar a responsabilidade criminal do acusado pelo delito descrito na denúncia. Ausentes questões preliminares, presentes as condições da ação e os pressupostos, passo desde logo ao mérito. A materialidade do crime restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 01/06), auto de prisão em flagrante (fls. 07/08), auto de exibição/apreensão/entrega (fls. 26/27), fotografias (fls. 57/59) e laudo pericial (fls. 335/341), além da prova oral colhida em Juízo. No tocante à autoria, ao término da instrução, não há dúvida de que os acusados, com exceção do réu PEDRO HENRIQUE, estão envolvidos nos fatos descritos na denúncia, a despeito de suas negativas. Vejamos. Todos os réus, na fase policial (fls. 16/19), exerceram o direito constitucional de permanecerem calados. Ouvido em Juízo, o réu DENIS BORGES DOS SANTOS afirmou ser solteiro, não ter filhos, não ter vícios, ser primário e, trabalhar nas lojas Americanas, como atendente de caixa. Acerca dos fatos, disse que foi trabalhar no dia 23 de dezembro por volta das 14:00 horas e, saiu em torno de 22:00 horas, dirigindo-se para sua casa. Primeiro, disse que não viu o veículo Toyota em nenhum momento, mas posteriormente, disse que apanhou o referido veículo de uma amigo, de nome "Alanzinho", mas apenas para levar para casa o corréu DIEGO. Os demais réus estavam caminhando pela via pública, quando a Polícia Militar resolveu abordar a todos. A festa onde estava ficava aproximadamente vinte minutos à pé de sua casa e, era um festa de rua. Estava conduzindo o veículo naquela ocasião porque somente ele sabia dirigir, apesar de não ter habilitação. Não teve oportunidade de dar sua versão sobre os fatos no Distrito Policial e, o celular apreendido Samsung era de sua propriedade. Ouvido em Juízo, o réu DIEGO RAFAEL DA SILVA LOPES disse ser solteiro, não ter

filhos, cursar o 3º Ano do Ensino Médio, não ter vícios, trabalhar no Restaurante Marmitta da Patrícia. Acerca dos fatos, disse que no dia 23 de dezembro estava na casa de sua irmã Caroline, que mora no mesmo endereço, porém no andar superior ao seu. Abriu a porta para a cabeleireira dela e, saiu em seguida para cortar seu próprio cabelo. No dia 25 de dezembro, saiu com o corréu DENIS e foram para uma festa de rua. Estava passando mal, em virtude de ingestão excessiva de bebida alcoólica e, DENIS pediu a um amigo dele que emprestasse um carro para que o depoente fosse levado para casa. O carro Toyota era de um amigo de DENIS, cujo nome não sabe informar. Dentro do carro estavam apenas o depoente e o corréu DENIS. Os outros réus, PEDRO e WEVERTON estavam caminhando em via pública, quando foram abordados pelos policiais militares. Conhece a testemunha Gabriela apenas de vista. No dia 23 de dezembro, estava de folga e ficou por todo o dia em sua casa. Mora com sua irmã Maria Eduarda e sua genitora. PEDRO e WEVERTON moram na mesma rua. Nada falou no Distrito Policial acerca dos fatos.

Ouvido em Juízo, o réu PEDRO HENRIQUE MARTINS disse ser solteiro, não ter filhos e, estar cursando Ensino Superior - Curso de Engenharia Civil, não ter vícios, é primário e, trabalha como ajudante geral no Restaurante Sabor do Campo. Acerca dos fatos, disse que no dia 23 de dezembro estava dentro de casa, chegando por volta das 20:00 horas. Depois, saiu novamente, foi para a casa de uma garota ficando lá até por volta das 20:30 horas e, depois, indo com a garota para um baile, onde permaneceu até por volta das 22:00 horas. No dia 25 de dezembro, saiu com seu irmão e, quando estavam voltando para casa viram um carro com as quatro portas abertas, junto à via pública, sendo inspecionado por policiais militares. Não conhecia nenhum dos policiais que o abordou e, salientou que, no Distrito Policial foi colocado sozinho na sala de reconhecimento.

Ouvido em Juízo, o réu WEVERTON MARTINS disse ser solteiro, não ter filhos, ter estudado o 1º Grau Completo, não tem vícios e, trabalhar como ajudante geral. Acerca dos fatos, no dia 23 de dezembro de 2.021 não saiu de casa, lá permaneceu na companhia de seus avós e, no dia seguinte saiu, voltando apenas no dia 25 de dezembro, Dia de Natal. No dia de sua prisão, estava passando perto do veículo Toyota, que estava estacionado e, era vistoriado por Policiais Militares. Os policiais militares determinaram que fossem à Delegacia de Polícia, juntamente com os dois ocupantes do veículos, os corréus DIEGO e DENIS. Na sala de reconhecimento no Distrito Policial, não foram colocados figurantes.

A negativa apresentada pelos acusados, com exceção do réu PEDRO HENRIQUE, carente em si de verossimilhança, vem isolada nos autos, confrontada pelo mais da prova colhida, a qual demonstra à saciedade a realidade da hipótese acusatória.

A vítima RODRIGO MONTEIRO OLIVEIRA, narrou em sede policial (fls.11), a dinâmica dos acontecimentos, afirmando que: estava cadastrado no aplicativo de relacionamentos TINDER, quando encontrou o perfil de uma pessoa supostamente chamada Letícia, com quem manteve contato somente via mensagens por quatro dias, marcando encontro para quinta-feira, dia 23/12/2021, às 20h30, para encontrá-la supostamente em sua residência na Av. Deputado Cantídio Sampaio, 2819. Lá chegando, informou o contato que estava no local, ato contínuo, apareceram sete indivíduos, um deles armado, os quais anunciaram o roubo, tendo sido subtraído cartões bancários, celular, documentos pessoais e a chave de seu veículo Toyota Corollade placas ERZ-7834 (que está em nome de seu pai), sendo exigido que a vítima desbloqueasse o telefone e fornecesse as senhas dos cartões, evadindo-se do local, deixando a vítima no interior do veículo. A vítima deixou o veículo no local, e saiu pedindo socorro, não mais retornando, por receio à sua integridade física, noticiando o fato, em sua residência através do B.O.Eletrônico nº 2488187/2021. Ao verificar suas contas, notou um saque indevido no valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais), feito em sua conta do Banco do Brasil. Nesta madrugada, o declarante foi contatado por policiais militares, dando conta que seu veículo havia sido encontrado, que era para comparecer a esta delegacia, em solo policial encontrando seu veículo. Em sala apropriada, efetuou reconhecimento pessoal, reconhecendo, com total certeza, os quatro abordados, quais sejam, Denis Borges dos Santos, Diego Rafael da Silva Lopes, Weverton Martins e Pedro Henrique Martins como os autores do roubo, ressaltando que Denis Borges dos Santos era o rapaz que estava com a arma de

fogo.

Em juízo, a vítima RODRIGO afirmou que fez uso do aplicativo de relacionamentos denominado "Tinder" onde deu "match" numa garota e, após algumas conversas resolveu convidá-la para jantar. A moça aceitou e pediu para que a vítima fosse buscá-la em sua residência, fornecendo endereço constante da Avenida Deputado Cantídio Sampaio, altura do número 2.819. No dia dos fatos, dirigiu-se até o endereço, que se localizava ao lado de um "escadão" e, tão logo saiu do carro apareceram sete rapazes que o abordaram, um deles portando uma arma de fogo que foi colocada contra o peito da vítima. A partir daí, pegaram seu celular, cada um dos outros assaltantes colocou a mão nos bolsos da vítima e de lá retirou tudo que podiam, bem como, os demais já foram na direção do carro e, retiraram objetos pessoais de seu interior. Após, retirados todos esses objetos, bem como, após exigiram que a vítima lhes entregassem todas suas senhas bancárias e do celular, os réus se evadiram deixando a vítima sentada no interior do veículo Corolla. Após alguns instantes, RODRIGO deixou o veículo no local (que estava sem as chaves, levadas pelos assaltantes) e, solicitou auxílio numa casa localizada ali perto e, com ajuda de motorista de UBER dirigiu-se até o Distrito Policial, onde lavrou Boletim de Ocorrência acerca dos fatos, porém de forma eletrônica. Alguns dias após o ocorrido, um tenente da Polícia Militar esteve em sua casa, explicando que uma equipe policial durante uma Blitz de rotina abordou um veículo (que era o veículo da vítima) com quatro integrantes, constatando que se tratava de veículo roubado. Quanto aos bens subtraídos, disse que foi recuperado apenas o veículo Toyota/Corolla e a quantia de R\$600,00 (seiscentos reais), bens apreendidos no momento da prisão dos acusados. Disse que fez reconhecimento pessoal no ato da prisão dos réus e não teve nenhuma dúvida acerca da participação deles no crime. Os assaltantes fizeram saque no valor de R\$600,00 (seiscentos reais), assim como compras no aplicativo "Ifood", no valor de R\$500,00 (quinhentos reais). Reconheceu o acusado DENIS BORGES DOS SANTOS, como um dos assaltantes que enfiou a mão em seus bolsos. Por fim, ressaltou que teve muito receio por sua vida e integridade física. Some-se que a vítima reconheceu os acusados de forma segura em regular, tanto em sede policial (fls. 25), bem como durante a audiência de instrução e julgamento, com exceção do acusado PEDRO HENRIQUE. Em Juízo, a vítima RODRIGO individualizou a conduta do acusado DENIS em audiência de instrução e julgamento.

A vítima ROGILDO ANTUNES DE OLIVEIRA, proprietário do veículo TOYOTA/COROLLA, em juízo, confirmou os fatos narrados por seu filho, a vítima RODRIGO, bem como salientou que recuperou seu veículo Toyota/Corolla três dias após o ocorrido.

A testemunha MICHEL RIBEIRO MARTINS, policial militar, em fase policial (fls. 09), acerca dos acontecimentos, relatou que: é da Cia. Tática do 18º BPM/M, componentes da VTR M 18010, narrando que durante patrulhamento de rotina pela Av. Dep. Cantídio Sampaio, nº 2800, avistaram um veículo Toyota Corolla prata de placas ERZ-7834, que estava com farol alto, na via, estacionando na contramão de direção, sentido bairro, com quatro indivíduos em seu interior, portanto apresentando atitude suspeita, razão pela qual foi feita a abordagem. Os ocupantes foram identificados como Denis Borges dos Santos (motorista), Diego Rafael da Silva Lopes, Weverton Martins e Pedro Henrique Martins. Em revista pessoal, foi localizado a quantia de R\$ 600,00 (seiscentos reais) em espécie, em posse de Weverton, um telefone Motorola em posse de Diego, um telefone Samsung Dourado em posse de Denis e um telefone Samsung em posse de Pedro. O veículo Corolla consta como produto de roubo, conforme B.O. nº 2488187/2021 lavrado na delegacia eletrônica, fato ocorrido na data de 23/12/2021, às 20h30, figurando como vítima a pessoa de RODRIGO MONTEIRO OLIVEIRA, que foi contatado, comparecendo nesta delegacia, para onde a ocorrência foi encaminhada. Indagados, os abordados disseram somente que não sabia a procedência do veículo, ficando todos em silêncio quanto aos demais questionamentos. Em solo policial, a vítima procedeu, em sala apropriada, a reconhecimento pessoal, reconhecendo com total certeza, os quatro indivíduos como autores do roubo. O veículo foi restituído à vítima, em auto próprio, bem como os R\$ 600,00 (seiscentos reais), valores estes que a vítima declara que foram sacados de sua conta na ocasião do roubo.

A testemunha SALMO CLAUDINO DOS SANTOS, também policial militar, em fase policial

(fls. 10), apresentou idêntico relato ao de seu colega de farda.

O policial militar MICHEL disse que no dia dos fatos estavam em patrulhamento regular quando se depararam com o veículo Toyota/Corolla trafegando pela contramão de direção. Diante disso, resolveram abordar os ocupantes, ora Réus. Perguntado acerca do veículo, quem seria seu proprietário, os mesmos informaram que haviam pego o automóvel emprestado e, posteriormente, admitiram que se tratava de veículo roubado. Além disso, apreenderam uma quantia em dinheiro em poder dos Acusados. A vítima RODRIGO reconheceu os quatro assaltantes no Distrito Policial e, teve sua quantia em dinheiro ressarcida. Foi apreendido também um celular, mas não era de propriedade da vítima. Quem conduzia o veículo era o réu DENIS e quem estava com o dinheiro era o corréu PEDRO HENRIQUE MARTINS. Inclusive, salientou o miliciano ao final de seu depoimento que os Réus moravam no mesmo local da abordagem, que justamente era o mesmo local onde ocorreu o roubo.

Já, o policial militar SALMO, ante seu não comparecimento na audiência redesignada, teve sua oitiva desistida pelas partes.

A testemunha de defesa de Diego, GABRIEL HENRIQUE FLORENTINO DE ARAÚJO disse que conhece apenas o réu DIEGO e, há aproximadamente cinco anos, porque jogavam junto num clube localizado no Bairro Lausanne Paulista. No tocante a conversa acostada aos autos pela Defesa (fls. 321/322), esclareceu que ela se deu no dia 23 de dezembro de 2.021 e, em razão do pedido do réu, para cortar seu cabelo. Esclareceu a testemunha que trabalha como barbeiro, na sua residência, localizada na Avenida Cantídio Sampaio, número 1.999. Não se recorda com exatidão, o momento em que ele chegou na barbearia para cortar seus cabelos, mas acredita que foi no período entre às 22:00 horas até 01:00 hora da madrugada, até quando trabalhou naquele dia. Pelo que sabe, o réu mora com sua mãe e, trabalha num restaurante que é de propriedade da tia dele, bem como, estava estudando antes de ser preso.

A testemunha de defesa de Diego, a sra. GABRIELA FERNANDA PEREIRA GONÇALVES disse que a conversa de "WhatsApp" acostada aos autos a fls. 321/322, consiste em "print" do seu celular. No dia 23/12, estava trabalhando como cabeleireira e no decorrer do dia conversou com Carolina, irmã do réu Diego, marcando que iria até sua casa para fazer tranças no cabelo dela. Quando lá chegou, por volta das 20:22 minutos, quem abriu a porta da casa foi o réu Diego. As duas famílias moram na mesma casa e, ficou lá até 01:00 da madrugada. Após abrir a porta para a depoente, não viu mais o réu Diego.

Portanto, como se vê, as circunstâncias da prisão e da apreensão foram descritas com clareza pelos policiais ouvidos, os quais, explicitando que não conheciam até então os acusados, apresentaram relatos detalhados e convincentes, perfeitamente coincidentes entre si e com o anteriormente informado à autoridade policial, acerca do ocorrido.

Ao que consta dos autos, não havia razão alguma para que os policiais alterassem informes quanto às circunstâncias da prisão e da apreensão, convindo notar que os réus não eram conhecidos anteriormente dos policiais e que estes não praticaram atividade ilegal qualquer que necessitasse ser justificada pela apresentação de narrativa falsa.

Não há nos autos indicação qualquer de motivo para vítima e testemunhas se dessem a alterar a verdade, ausente razão para que buscassem deliberadamente prejudicar os réus, assomando que imbuídas somente de interesse no esclarecimento da verdade. Com base nestes fundamentos e, consoante a prova produzida em Juízo, impõe-se a condenação dos acusados, com exceção do acusado PEDRO HENRIQUE, que não foi reconhecido em Juízo pela vítima RODRIGO.

Ademais, é cediço que a apreensão da res em poder dos acusados gera forte presunção de autoria, a ser elidida pela apresentação de justificativa plausível, a qual não veio no caso em exame, com exceção do acusado PEDRO HENRIQUE que não foi reconhecido em Juízo pela vítima.

Tem-se, neste cenário, que restou suficientemente demonstrado que os demais acusados (WEVERTON, DENIS e DIEGO), juntamente com terceiros elementos ainda não identificados se reuniram para o cometimento do crime de roubo descrito na denúncia.

A vítima reconheceu tanto em Juízo, quanto na fase policial, os três acusados

(WEVERTON, DENIS e DIEGO), que, ainda, estavam tanto na posse do veículo roubado, quanto na posse da quantia em dinheiro subtraída de sua conta bancária (exatos R\$600,00 – seiscentos reais).

Ressalto que a prisão dos acusados não seu deu em virtude flagrante delito, o inquérito policial se iniciou por portaria, inexistindo no caso em tela a certeza visual do crime. Os réus foram presos três dias após o evento danoso e, em Juízo, a vítima se retratou, em parte, não reconhecendo o réu PEDRO HENRIQUE como um dos assaltantes.

Frise-se também que, abordados pela Polícia Militar, os réus não souberam informar de quem seria o veículo e, somente depois, acabaram por admitir que se tratava de veículo produto de roubo.

Em Juízo, DENIS alegou que todos estavam numa festa, era dia de Natal e, apenas apanhou o veículo emprestado com pessoa que conhece sob alcunha de "Alanzinho" para ajudar o corréu DIEGO e, levá-lo para sua casa porque sentia-se mal em razão da ingestão excessiva de bebidas alcoólicas. Ora, se o acusado sabia realmente quem estava na posse do veículo roubado porque não a contou aos milicianos no exato momento da abordagem policial, preferindo deixar para esboçar tal versão apenas em Juízo.

Ressalto que, de fato, o réu DENIS apresentou cópia de seu cartão de ponto referente ao dia dos fatos. Contudo, a vítima o reconheceu sem sombra de dúvidas tanto em Juízo, quanto na fase policial, inclusive salientando que, sua conduta ficou marcada haja vista ter sido ele a enfiar a mão em seus bolsos para retirar o que dali fosse possível. E, em seu depoimento durante a fase policial ainda salientou ter reconhecido que era DENIS que portava uma arma de fogo.

Portanto, diante dos elementos probantes acima salientados e, observando que a vítima não conhecia em data anterior os acusados, inexistindo qualquer motivo para prejudicá-los, mas, tão somente tinha o intuito de elucidar a verdade, de rigor, a condenação de WEVERTON, DENIS e DIEGO, absolvendo-se o corréu PEDRO HENRIQUE.

Nesse sentido:

"A vítima é sempre pessoa categorizada a reconhecer o agente, pois sofreu o traumatismo da ameaça ou da violência, suportou o prejuízo e não se propõe acusar inocente, senão que procura contribuir como regra para a realização do justo concreto" (TACRIM Ap. nº 1.071.263/0 Rel. Renato Nalini).

Quanto à majorante relativa ao emprego da arma de fogo, prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, embora não tenha havido a apreensão da arma e da confirmação de seu potencial lesivo, basta, para sua incidência, que constem dos autos elementos de convicção suficientes à comprovação de tal circunstância, em especial pelo depoimento da vítima (STF, HC 100.724, Rel.Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, j. 01.08.2011).

De se destacar que, o emprego da arma, por se tratar de circunstância de caráter objetivo, se comunica aos coautores e partícipes do delito. Assim, incontestemente a incidência da majorante pela utilização de arma de fogo, como meio de intimidação e exercício de violência contra o ofendido.

Ademais, no que tange a causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, também está cabalmente comprovada, haja vista que devidamente descrita pela prova oral produzida através do depoimento da vítima e testemunhas, as quais, apresentaram relatos detalhados e condizentes com o que fora reportado à Autoridade Policial anteriormente, comprovam o ajuste de vontades em atuação concatenada entre os réus, demonstrando que todos apresentavam a mesma identidade de propósitos, incidindo as causas de aumento. Na esteira, ressalto ser irrelevante não se ter elucidado até o presente momento a identidade dos sete elementos que abordaram a vítima naquela ocasião.

Em relação ao crime de roubo, no caso em comento, em que pesem entendimentos contrários, é o caso de aplicação sucessiva das duas causas de aumento de pena, na terceira fase da dosimetria, visto que, no caso concreto, todas as causas de aumento foram determinantes para o êxito da empreitada criminosa.

Em caso semelhante:

Cálculo da pena – Roubo majorado pelo emprego de arma e pelo concurso de agentes – Incidência sucessiva das causas de aumento previstas nos §§ 2º e 2º-A, do art. 157,

do CP – Cabimento – Rol descrevendo hipóteses que se referem a circunstâncias de natureza eminentemente objetiva – Cálculo a ser efetuado mediante emprego de percentuais escalonados – Método que não se confunde com a ideia de responsabilização objetiva do agente. Considerada a gravidade da dinâmica dos fatos, conquanto não se ignore o permissivo legal contido no parágrafo único do art. 68 do CP, no sentido de poder ser aplicada em tais situações somente a causa que mais aumenta as penas, cabia optar-se pela aplicação cumulativa e sucessiva das causas de aumento previstas nos §§ 2º e 2º-A. Ao empregar o verbo "poder", o legislador penal atribuiu, com efeito, mera faculdade – e não um dever – ao aplicador da pena para que ele se limitasse a fazer incidir, se assim entendesse equanimemente cabível, aquela causa que mais aumentasse ou diminuísse as penas. Cuida-se, porém, de mera possibilidade que deverá reservar-se apenas às situações nas quais a aplicação de mais de uma causa de aumento ou de mais de uma causa de diminuição possa gerar solução injusta ou iníqua, por excessivo rigor que torne a sanção desproporcional ou por indevida benevolência, que as reduza de modo a não alcançarem o seu escopo reeducativo. No que concerne especificamente às causas de aumento concernentes ao crime de roubo, não se cogita da ocorrência de indevida austeridade na aplicação sucessiva e cumulativa das frações concernentes às causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, do CP (de 1/3 até metade), seguidas de novo aumento, estabelecido de modo fixo na fração de 2/3 pelo legislador de 2018, concernente ao emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, do CP). Não se pode ignorar, por um lado, que o intuito da reforma penal foi precisamente o de aumentar a censura dispensada pela lei às práticas nas quais a grave ameaça venha exercida mediante emprego de arma de fogo. Cumpre destacar, por outro, que a solução mais benevolente não se presta, de fato, à reeducação do sentenciado, além de violar o princípio da isonomia, na medida em que trataria com igual gravidade nitidamente situações díspares; a de ter havido apenas o emprego da arma (ou rompimento de obstáculo com explosivo), e aquela na qual, além desse emprego, tenha concorrido qualquer dos incisos do rol do § 2º. A título de mera ilustração, ainda que a circunstância de um roubo ter sido perpetrado mediante emprego de arma de fogo já se revista de enorme reprovabilidade, parece evidente ser ainda mais grave a conduta do agente na hipótese desse mesmo roubo à mão armada ter sido praticado por de duas ou mais pessoas (§2º, inc. II), mediante restrição à liberdade da vítima (§2º, inc. V), e versar subtração de valores (§2º, inc. III), de substâncias explosivas (§2º, inc. VI) ou de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado (§2º, inc. IV). A simples leitura do art. 157, § 2º, permite concluir-se que o rol elaborado pelo legislador se refere a situações de natureza eminentemente objetiva, cuja análise pelo Magistrado deve limitar-se simplesmente à verificação de sua efetiva ocorrência ou não. Cuida-se, pois, de conjuntura na qual as avaliações quantitativa e qualificativa da conduta do agente acabam por se confundirem entre si. Assim sendo, ao aplicar-se a elevação progressiva em razão do número de causas de aumento existentes, não se está, de modo algum, adotando a teoria da responsabilidade objetiva. Consoante mencionado critério, ressalvada a existência de fundamentação específica, justificando a adoção de percentual maior de majoração, a pena deve restar acrescida na seguinte proporção, que já contempla o acréscimo de um novo inciso (VII) ao § 2º, do art. 157, do CP, pela Lei nº 13.964, de 2019: na hipótese de estar presente apenas uma delas, o acréscimo deverá ser de ?; em havendo duas, a elevação deve ser de 11/30; na existência de três causas, a pena deve ser majorada em 2/5; caso sejam constatadas quatro majorantes, o aumento deve ser de 13/30; se forem cinco, o aumento deve ser de 7/15; nos casos em que, por fim concorrerem todas as hipóteses constantes dos incisos relacionados no § 2º, do art. 157, do CP, deve incidir o percentual máximo de ½. Pena – Crime comum praticado mediante violência ou grave ameaça – Roubo circunstanciado – Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento Em se tratando de roubo circunstanciado pela ocorrência de quaisquer das hipóteses relacionadas no incisos do § 2º do art. 157, do CP, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, independentemente do quantum da pena aplicada, uma vez tratar-se de delito que denota maior ousadia e periculosidade por parte do agente no exercício da violência ou da grave ameaça, razão pela qual causa considerável

abalo no corpo social, e se apresenta na atualidade como grande fonte de inquietação. Pena – Detração – Cômputo do tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade – Art. 387, § 2º, do CPP, com a redação dada pela Lei n. 12.736/12 – Fixação a ser efetuada ponderando-se conjuntamente o quantum da pena aplicada com as condições subjetivas previstas nos arts. 33, § 3º e 59 do CP – Entendimento O merecimento do reeducando integra necessariamente os requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à individualização da pena que a promoção não se dê de modo automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e superficial da redação do § 2º, do art. 387, do CPP, após a reforma de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3º, do CP, a fixação de regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal. A posterior progressão de regime vem, ademais, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o Magistrado das Execuções Penais, e não o prolator da sentença.

(TJSP; Apelação Criminal 1502971-49.2018.8.26.0228; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 30ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/08/2021; Data de Registro: 07/08/2021)

Além disso, é certo que a consumação dos crimes foi atingida. Isto porque houve a inversão da posse dos bens da vítima, conforme expressamente consta na denúncia, devendo-se plicar, na espécie, o entendimento dos Tribunais Superiores

Quanto à imputação de crime de furto qualificado os réus, em pese o esforço da Acusação, a mesma não deve prosperar, isto porque se trata de fato único e, não havia como os acusados saberem o veículo Toyota/Corolla na verdade era de propriedade do pai da vítima RODRIGO, que o emprestou para uso pessoal naquela ocasião. Assim, tal conduta delitativa restou absorvida pelo crime mais grave, de roubo.

Da mesma maneira, nada há nos autos a comprovar que os acusados estivessem agindo de maneira a formar uma associação criminosa para a prática de crimes, porque não há comprovação do vínculo associativo entre eles a ensejar a condenação pelo disposto no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, impondo-se absolvição em relação a este delito.

Portanto, em suma, os acusados WEVERTON, DIEGO e DENIS devem ser condenados, em concurso material, pelos crimes tipificados nos artigos 157, §2º, incisos II e §2º-A, inciso I, do CP – roubo majorado mediante concurso de pessoas e uso de arma de fogo e artigo 158 § 1º, do CP – extorsão cometida por duas ou mais pessoas e com o uso de arma de fogo.

O conjunto probatório é seguro e convincente, a despeito das negativas dos acusados, corroborada pela narrativa da pormenorizada da vítima e dos policiais que participaram da prisão dos acusados, tudo devidamente ratificado em Juízo.

Portanto, há comprovação da materialidade e da autoria, sendo, de rigor a procedência da denúncia.

Passo à dosagem das penas que serão impostas aos acusados, observando o disposto no artigo 68 do Código Penal.

Aos delitos descritos pelos artigos 155, §4º, inciso IV; artigo 157, §2º, incisos II e §2º-A, inciso I; artigo 158, §1º e artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal, são cumulativamente cominadas as penas de reclusão e multa.

RÉU DENIS BORGES DOS SANTOS

Na primeira fase da dosimetria, consideradas as circunstâncias elencadas pelo artigo 59 do Código Penal, verifico que não há nos autos qualquer elemento que enseje a valoração negativa de alguma das circunstâncias judiciais. O réu é

primário e ostenta bons antecedentes criminais (F.A. - fls. 232/233 e certidão de fls. 86/87).

Fica a pena base em relação ao delito descrito pelo artigo 157, §2º, incisos II e §2º-A, inciso I, do CP em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa e; a pena base em relação ao delito descrito pelo artigo 158, §1º, do CP, em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, inexistem circunstâncias agravantes relevantes. Os réus são menores de 21 (vinte e um) anos, incidindo atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal. Contudo, atenuantes genéricas não incidem, dado não terem o condão de conduzir a reprimenda aquém do mínimo legal, frente ao princípio da legalidade (Súmula STJ 231).

Destaco que, conforme entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça, não ofende o princípio da congruência a condenação por agravantes ou atenuantes não descritas na denúncia, o que decorre da inteligência dos arts. 385 e 387, I, do Código de Processo Penal (neste sentido, STJ; AgRg-REsp 1.732.842; Proc.

2018/0075529-4; MT; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/05/2018; DJE 25/05/2018; Pág. 2159).

Fica a pena intermediária em relação ao delito descrito no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do CP em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa e; pelo artigo 158, §1º, do CP, em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, incidem as causas de aumento referentes ao concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, previstas pelo artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

A pena fixada deve sofrer aumentos sucessivos de 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços), consoante fundamentação anteriormente apresentada, totalizando pena de 08 (oito) anos e reclusão e pagamento de 19 (dezenove) dias-multa.

Caracterizado o concurso material de crimes (artigo 69, do Código Penal), aplicam-se cumulativamente as penas destes delitos, atingindo-se pena de 14 (catorze) anos de reclusão e pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa.

RÉU DIEGO BORGES DOS SANTOS

Na primeira fase da dosimetria, consideradas as circunstâncias elencadas pelo artigo 59 do Código Penal, verifico que não há nos autos qualquer elemento que enseje a valoração negativa de alguma das circunstâncias judiciais. O réu é primário e apresenta bons antecedentes criminais (F.A. - fls. 236/237 e certidão - fls. 82/83).

Fica a pena base em relação ao delito descrito pelo artigo 157, §2º, incisos II e §2º-A, inciso I, do CP em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa e; a pena base em relação ao delito descrito pelo artigo 158, §1º, do CP, em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, inexistem circunstâncias agravantes relevantes. Os réus são menores de 21 (vinte e um) anos, incidindo atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal. Contudo, atenuantes genéricas não incidem, dado não terem o condão de conduzir a reprimenda aquém do mínimo legal, frente ao princípio da legalidade (Súmula STJ 231).

Destaco que, conforme entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça, não ofende o princípio da congruência a condenação por agravantes ou atenuantes não descritas na denúncia, o que decorre da inteligência dos arts. 385 e 387, I, do Código de Processo Penal (neste sentido, STJ; AgRg-REsp 1.732.842; Proc.

2018/0075529-4; MT; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/05/2018; DJE 25/05/2018; Pág. 2159).

Fica a pena intermediária em relação ao delito descrito no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do CP em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa e; pelo artigo 158, §1º, do CP, em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, incidem as causas de aumento referentes ao concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, previstas pelo artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

A pena fixada deve sofrer aumentos sucessivos de 1/3 (um terço) e 2/3 (dois

terços), consoante fundamentação anteriormente apresentada, totalizando pena de 08 (oito) anos e reclusão e pagamento de 19 (dezenove) dias-multa. Caracterizado o concurso material de crimes (artigo 69, do Código Penal), aplicam-se cumulativamente as penas destes delitos, atingindo-se pena de 14 (catorze) anos de reclusão e pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa.

RÉU WEVERTON MARTINS

Na primeira fase da dosimetria, consideradas as circunstâncias elencadas pelo artigo 59 do Código Penal, verifico que não há nos autos qualquer elemento que enseje a valoração negativa de alguma das circunstâncias judiciais. O réu é primário e ostenta bons antecedentes criminais (F.A. - fls. 238/239 e certidão - fls. 80/81).

Fica a pena base em relação ao delito descrito pelo artigo 157, §2º, incisos II e §2º-A, inciso I, do CP em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa e; a pena base em relação ao delito descrito pelo artigo 158, §1º, do CP, em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, inexistem circunstâncias agravantes relevantes. Os réus são menores de 21 (vinte e um) anos, incidindo atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal. Contudo, atenuantes genéricas não incidem, dado não terem o condão de conduzir a reprimenda aquém do mínimo legal, frente ao princípio da legalidade (Súmula STJ 231).

Destaco que, conforme entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça, não ofende o princípio da congruência a condenação por agravantes ou atenuantes não descritas na denúncia, o que decorre da inteligência dos arts. 385 e 387, I, do Código de Processo Penal (neste sentido, STJ; AgRg-REsp 1.732.842; Proc. 2018/0075529-4; MT; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/05/2018; DJE 25/05/2018; Pág. 2159).

Fica a pena intermediária em relação ao delito descrito no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do CP em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa e; pelo artigo 158, §1º, do CP, em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, incidem as causas de aumento referentes ao concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, previstas pelo artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

A pena fixada deve sofrer aumentos sucessivos de 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços), consoante fundamentação anteriormente apresentada, totalizando pena de 08 (oito) anos e reclusão e pagamento de 19 (dezenove) dias-multa.

Caracterizado o concurso material de crimes (artigo 69, do Código Penal), aplicam-se cumulativamente as penas destes delitos, atingindo-se pena de 14 (catorze) anos de reclusão e pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa.

Torno definitivas as penas fixadas, nada mais havendo a considerar.

Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, fixo o regime FECHADO, conforme artigo 33, §§2º e 3º do Código Penal, considerando-se o montante de pena imposto ao final e as circunstâncias judiciais que não foram inteiramente favoráveis aos réus.

Nesse ponto anoto que o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal cuida da determinação do regime inicial de cumprimento de pena, não tratando de hipótese de progressão, quando haveria consideração de requisito subjetivo atinente ao merecimento do condenado. Logo, alcança somente os casos em que a fixação do regime prisional se faça exclusivamente pelo quantum da pena, não sendo esse o caso dos autos. Nesse sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante (TJSP, 13ª Câ. Crim., Habeas Corpus nº 0190234-85.2013.8.26.000, Rel. Des. Renê Ricupero, j. 16/01/2014).

Dessa forma, cálculo de detração para fins de progressão de regime ou outros benefícios terá lugar na execução, ainda que provisória, perante o Juízo de Execução Penal, observado o regime inicial ora estabelecido.

Nos termos do artigo 44, incisos I e III, e artigo 77, caput, ambos do Código Penal, o réu não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e à suspensão condicional da pena.

À minguia de pleno esclarecimento quanto às condições econômicas do acusado,

estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente desde então
Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar os réus:

DENIS BORGES DOS SANTOS , CPF 514.163.138-93, por infração ao artigo 157, §2º, incisos II e §2º-A, inciso I e artigo 158, §1º, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, às penas de 14 (catorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. E, em contrapartida, ABSOLVO-O, com fundamento no artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal quanto à imputação de prática dos delitos tipificados no artigo 155, §4º, inciso IV e artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal;
DIEGO RAFAEL DA SILVA LOPES, CPF 514.235.998-45, por infração ao artigo 157, §2º, incisos II e §2º-A, inciso I e artigo 158, §1º, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, às penas de 14 (catorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. E, em contrapartida, ABSOLVO-O, com fundamento no artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal quanto à imputação de prática dos delitos tipificados no artigo 155, §4º, inciso IV e artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal;
WEVERTON MARTIN, CPF 496.294.708-70, por infração ao artigo 157, §2º, incisos II e §2º-A, inciso I e artigo 158, §1º, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, às penas de 14 (catorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. E, em contrapartida, ABSOLVO-O, com fundamento no artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal quanto à imputação de prática dos delitos tipificados no artigo 155, §4º, inciso IV e artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal e;
ABSOLVER o acusado PEDRO HENRIQUE MARTINS, CPF 496.294.438-05, da imputação de prática das infrações tipificadas nos artigos 155, §4º, inciso IV, artigo 157, §2º, incisos II e §2º-A, inciso I, artigo 158, §1º e artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal, com fundamento no artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.

As mesmas razões que recomendaram a custódia cautelar dos acusados WEVERTON, DENIS e DIEGO no curso do feito permanecem presentes, vendo-se ainda reclamada a cautela uma vez que, determinada a imposição de pena aos acusados, patente o risco de que soltos procurem obstar a aplicação da lei penal pondo-se em fuga. Deixo de lhes facultar, assim, os recursos em liberdade.

Recomende-se os réus nas prisões em que se encontram.

Quanto ao réu PEDRO HENRIQUE, ante sua absolvição, de rigor sua soltura, facultando-se o recurso em liberdade.

Expeça-se de alvará de soltura clausulado em favor do réu PEDRO HENRIQUE a ser cumprido de forma imediata.

Após o trânsito em julgado: a) elabore-se cálculos de multa e intimem-se os réus para o pagamento; ausente os pagamentos, providencie-se o necessário à inscrição; b) expeçam-se mandados de prisão e, tanto que verificado seus cumprimentos, expeçam-se e encaminhe-se cartas de guia / aditamento; c) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

Custas na forma da lei.

Publicada pela liberação nos autos digitais.

Registre-se. Intimem-se. Comunique-se.

São Paulo, 25 de julho de 2.022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA